

Droits et recours des salariés : convention collective de l'immobilier (IDCC 1527)

Note d'information et note pratique réunies. 10 août 2026.

Cette note ne vise personne et ne qualifie le comportement de personne. Elle rassemble des textes publics et vérifiables, avec les références permettant de les contrôler soi-même.

Ce n'est pas un avis juridique. Pour agir, un avocat en droit du travail, un juriste de la CFDT, de la CFTC ou de la CGT, ou un conseiller du salarié fera le travail correctement. La première consultation est souvent gratuite, et les syndicats accompagnent gratuitement leurs adhérents.

Comment lire ce document. La **partie I** traite de ce qui est urgent : salaire, bulletins et documents de fin de contrat non remis. Elle se lit et s'applique cette semaine. La **partie II** traite de ce qui est dû mais moins pressé : 13e mois, minima conventionnels, télétravail, astreinte, heures supplémentaires. Elle se lit une fois la partie I engagée. La **partie III** rassemble toutes les sources.

Partie I – Urgent : salaire, bulletins et documents de fin de contrat non remis

1. Les deux choses à faire cette semaine, avant tout le reste

a) S'inscrire à France Travail sans attendre l'attestation

Ne pas attendre les papiers pour s'inscrire. L'indemnisation part de la date d'inscription, pas de la date de fin de contrat. Chaque semaine d'attente est une semaine perdue, définitivement.

L'attestation employeur est transmise à France Travail **par voie dématérialisée obligatoire** (source : France Travail, page employeur « la fin de vos contrats de travail »). L'organisme dispose donc en principe des éléments par ce canal, indépendamment de l'exemplaire papier que l'employeur doit remettre au salarié.

Concrètement : s'inscrire en ligne, déclarer la fin de contrat, et **signaler dans le dossier que l'employeur n'a pas remis l'attestation**. France Travail traite ces situations couramment et se retourne vers l'employeur. Le dossier peut être instruit avec les bulletins de paie, le contrat, et à défaut avec les relevés bancaires des salaires perçus.

b) Figurer les preuves, maintenant

Avant que des accès soient coupés ou que des messages disparaissent :

- **Exporter** les échanges (e-mails, SMS, WhatsApp, Slack) : capture d'écran **avec la date et l'expéditeur visibles**, et si possible export du fil complet.
- **Sauvegarder** tout ce qui documente les demandes restées sans réponse, et surtout tout écrit où une contrepartie est exigée en échange des documents ou du salaire.
- **Rassembler** contrat, avenants, bulletins déjà reçus, relevés bancaires montrant les virements de salaire (ou leur absence).
- **Reconstituer par écrit**, tant que c'est frais, la chronologie : dates, montants, ce qui a été demandé, ce qui a été répondu.

Une preuve constituée après coup vaut toujours moins qu'une preuve figée sur le moment.

2. Ce que l'employeur doit, et qui ne se négocie pas

Obligation	Texte	Nature
Payer le salaire aux échéances	L3242-1	Obligation civile ; le non-paiement ouvre droit au rappel, aux intérêts de retard et à des dommages-intérêts
Remettre un bulletin de paie lors du paiement du salaire	L3243-2	Obligation, sanctionnée pénalement par une contravention due autant de fois qu'il y a de salariés concernés
Remettre le certificat de travail à l'expiration du contrat	L1234-19	Obligation ; le retard ouvre droit à des dommages-intérêts
Remettre l'attestation destinée à France Travail	R1234-9	Obligation ; le retard prive d'un droit à indemnisation, donc préjudice direct
Remettre le reçu pour solde de tout compte	L1234-20	Obligation de l'employeur d'établir le reçu. Le salarié n'est jamais obligé de le signer.

Point important sur le reçu pour solde de tout compte : il n'a d'effet libératoire que s'il est **signé par le salarié**, et seulement pour **les sommes qui y sont mentionnées**, six mois après la signature. Non signé, il n'a aucun effet et ne vaut même pas preuve du paiement (Cass. soc., 14 novembre 2024, n° 21-22.540). **Il n'y a donc aucune urgence à signer quoi que ce soit, et aucun intérêt à le faire sous pression.**

3. Sur le fait de conditionner ces obligations à une contrepartie

Le salaire et les documents de fin de contrat sont des **obligations légales**. Elles ne sont la contrepartie de rien d'autre que du travail déjà fourni. Un employeur ne peut pas les subordonner à la signature d'un document, à une renonciation, à une restitution ou à un accord quelconque.

Deux conséquences pratiques :

- 1. Une renonciation obtenue dans ces conditions ne vaut rien.** On ne peut pas valablement renoncer par avance à des droits qui ne sont pas encore nés, et un accord signé sous contrainte est attaquant.
- 2. Ce comportement est utile au dossier.** Chaque écrit dans lequel une contrepartie est exigée en échange d'une obligation légale est une pièce. Il caractérise ce que la procédure de référé appelle un **trouble manifestement illicite**, et il pèse lourd sur la crédibilité de l'employeur devant un conseil de prud'hommes. **Donc : ne pas répondre à chaud, tout conserver, et répondre par écrit, factuellement.**

La règle de conduite : ne rien signer, ne rien restituer contre promesse, ne rien accepter à l'oral. Tout par écrit, calmement. Et si une restitution est légitimement due (matériel, code, accès), la faire **sans la lier** au paiement : la lier affaiblirait la position au lieu de la renforcer.

4. Le cas particulier : « rendez-moi ce document et je paie »

C'est la configuration la plus fréquente, et la plus facile à désamorcer, surtout lorsque le document réclamé **a déjà été transmis**.

Le salaire ne peut pas être retenu, même face à une dette réelle

Article L3251-1 du code du travail, texte intégral :

« L'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature. »

Les exceptions de l'article L3251-2 sont étroites : elles visent les outils et instruments nécessaires au travail, les matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage, et les sommes avancées pour les acquérir — et encore, dans des limites strictes.

Autrement dit : **même si l'employeur était réellement créancier de quelque chose, il ne pourrait pas se payer tout seul sur le salaire**. Un créancier qui s'estime lésé saisit un juge ; il ne conserve pas la rémunération d'un travail déjà fourni. Le salaire est la contrepartie du travail accompli, pas d'un échange à négocier après coup.

Le même raisonnement vaut, à plus forte raison, pour le **certificat de travail**, l'**attestation France Travail** et le **bulletin de paie** : ce sont des obligations légales inconditionnelles, pas des objets de troc.

Quand le document réclamé a déjà été livré

C'est le cas le plus favorable, à condition de le traiter proprement.

Répondre une seule fois, par écrit, en factuel. Rappeler la date de transmission, le moyen utilisé (lien de transfert, e-mail, remise en main propre), et **citer l'accusé de réception s'il existe** — un message de remerciement, un « c'est bien reçu », un « on intègre ça », une capture, un journal de télé-chargement. Puis constater que la demande est sans objet et que les sommes restent dues.

Ne pas re-livrer « pour avoir la paix ». Re-livrer valide le principe du troc et appelle la demande suivante. Si une restitution est réellement due et n'a pas été faite, la faire — mais **séparément**, dans un message distinct, sans jamais l'écrire comme une contrepartie.

Ne pas discuter du fond. Le débat sur la complétude de ce qui a été livré est un terrain sans fin, et c'est précisément celui sur lequel l'employeur cherche à emmener la discussion. Deux phrases suffisent : voilà la date, voilà l'accusé de réception, le paiement reste dû.

Ce que cette séquence produit dans le dossier

Trois pièces qui s'emboîtent :

1. l'écrit de l'employeur exigeant une contrepartie à une obligation légale ;
2. la preuve que cette contrepartie a **déjà** été fournie, avec sa date ;

3. un écrit de l'employeur lui-même reconnaissant la réception — accusé, remerciement, ou simple mention qu'il exploite le matériel remis.

Cet ensemble caractérise le **trouble manifestement illicite** de l'article R1455-6, celui qui permet au juge des référés d'intervenir **même en présence d'une contestation sérieuse**. C'est exactement le type de dossier qui se règle vite.

Modèle de réponse

Objet : Votre demande du [date]

Bonjour,

Tu me demandes [document] avant de procéder au versement et à la remise de mes documents de fin de contrat.

Ce document t'a été transmis le [date], par [moyen]. Tu en as accusé réception le [date] dans [ton message / ton e-mail], dans les termes suivants : « [citation] ».

La demande est donc sans objet.

Par ailleurs, le versement du salaire et la remise du bulletin de paie, du certificat de travail et de l'attestation destinée à France Travail sont des obligations légales qui ne sont subordonnées à aucune contrepartie. L'article L3251-1 du code du travail interdit expressément à un employeur de retenir un salaire pour compenser une somme qu'il estimerait lui être due.

Je te remercie de procéder au règlement et à l'envoi des documents.

[Prénom]

Envoyer ce message par un canal qui laisse une trace, et le doubler par lettre recommandée s'il reste sans réponse.

5. Le référé prud'homal, l'outil adapté à cette situation

C'est la procédure d'urgence du conseil de prud'hommes. Elle est **gratuite**, l'avocat n'y est **pas obligatoire**, et elle se juge en semaines plutôt qu'en mois.

Deux fondements, tous deux vérifiés sur Légifrance :

- **Article R1455-7** : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut **accorder une provision au créancier** ou ordonner l'exécution de l'obligation **même s'il s'agit d'une obligation de faire**. » C'est ce qui permet d'obtenir le paiement d'un salaire dû et la remise des documents.
- **Article R1455-6** : la formation de référé peut, **même en présence d'une contestation sérieuse**, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou **faire cesser un trouble manifestement illicite**.

Ce qu'on demande concrètement : une provision sur les salaires et le solde dus, et la remise du bulletin de paie, du certificat de travail et de l'attestation France Travail **sous astreinte** (une somme par jour de retard). L'ordonnance est exécutoire de plein droit.

Un salaire figurant sur un contrat en cours, ou correspondant à une période travaillée non contestée, est l'exemple type de l'obligation « non sérieusement contestable ».

6. Si la société ne peut pas payer : l'AGS

Il faut le dire franchement, parce que ça commande le calendrier : **une décision de justice contre une société sans trésorerie ne vaut rien**. Si l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les créances salariales sont prises en charge par l'**AGS** (régime de garantie des salaires, L3253-6 et suivants) : salaires, indemnités de congés payés et indemnités de rupture, dans la limite de plafonds.

Deux conséquences :

- **Agir tôt vaut mieux qu'agir bien plus tard**. Sur une trésorerie limitée, les premiers réclameurs sont servis.
 - **Déclarer sa créance** est indispensable si une procédure collective s'ouvre. Le mandataire judiciaire établit les relevés de créances salariales ; il faut vérifier que la sienne y figure et la contester si elle est incomplète.
-

7. La marche à suivre, dans l'ordre

1. **Cette semaine** — s'inscrire à France Travail, figer les preuves (section 1).
2. **Cette semaine** — **mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception** (modèle ci-dessous). Elle fait courir les intérêts de retard et constitue la pièce d'entrée du dossier.
3. **Sous 8 jours sans réponse** — prendre rendez-vous avec un avocat en droit du travail ou un défenseur syndical. Beaucoup de barreaux proposent des consultations gratuites, et les syndicats accompagnent gratuitement leurs adhérents.
4. **Saisir la formation de référé** du conseil de prud'hommes du lieu de travail. Gratuit, formulaire disponible en ligne et au greffe.
5. **En parallèle, sans exposition et gratuitement** — signaler à l'**inspection du travail (DREETS)** le défaut de remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat. Elle n'obtient pas le paiement, mais elle contraint sur le formel et son intervention est souvent efficace.

Chacun agit individuellement, avec son propre dossier. Rien n'empêche que les demandes soient déposées la même semaine ; elles seront simplement examinées ensemble.

8. Modèle de mise en demeure (à adapter, envoi en LRAR)

Objet : Mise en demeure — salaire, bulletins de paie et documents de fin de contrat

Madame, Monsieur,

Mon contrat de travail au sein de [société] a pris fin le [date].

À ce jour, je n'ai pas reçu : [le salaire du mois de ..., d'un montant de ... € brut] / [les bulletins de paie des mois de ...] / [le certificat de travail] / [l'attestation destinée à France Travail] / [le solde de tout compte].

Je vous rappelle que le paiement du salaire aux échéances convenues (article L3242-1 du code du travail), la remise du bulletin de paie (article L3243-2), celle du certificat de travail (article L1234-19) et celle de l'attestation destinée à France Travail (article R1234-9) constituent des obligations légales, qui ne sont subordonnées à aucune condition.

L'absence d'attestation me prive par ailleurs de la possibilité de faire valoir mes droits à l'assurance chômage, ce qui me cause un préjudice direct et quantifiable.

[Le cas échéant :] Vous subordonnez ces versements et cette remise à la communication de [document]. Je vous rappelle que ce document vous a été transmis le [date], dont vous avez accusé réception le [date]. Je vous rappelle en outre que l'article L3251-1 du code du travail interdit à l'employeur d'opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues, quelle qu'en soit la nature.

Je vous mets donc en demeure de me faire parvenir l'ensemble de ces éléments, ainsi que le règlement des sommes dues, **dans un délai de huit jours** à compter de la réception de la présente.

À défaut, je saisirai la formation de référé du conseil de prud'hommes de [ville] aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles R1455-6 et R1455-7 du code du travail, une provision sur les sommes dues et la remise des documents sous astreinte.

Cette lettre fait courir les intérêts de retard au taux légal.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

[Nom, prénom, adresse, date, signature]

Conserver : une copie de la lettre, le récépissé de dépôt et l'accusé de réception. Sans eux, l'envoi ne prouve rien.

9. Ce que cette note ne dit pas

- **Elle ne qualifie pas juridiquement le comportement de l'employeur.** Des qualifications pénales existent pour certaines pressions, mais elles supposent des conditions précises qu'un avocat seul peut apprécier au vu des pièces réelles. Employer un mot juridique à tort dans un courrier affaiblit une position au lieu de la renforcer : s'en tenir aux faits et aux dates.
- **Je n'ai pas vérifié le montant exact ni la référence de l'amende** sanctionnant la non-remise du bulletin de paie. L'obligation elle-même (L3243-2) est certaine, sa sanction pénale existe, son quantum n'est pas confirmé ici.
- **Je n'ai pas vérifié** la situation financière actuelle de la société ni l'existence d'une procédure collective en cours.

- **Les délais du référé varient** fortement selon les conseils de prud'hommes. Le greffe renseigne sur les délais réels d'audiencement.
-

Partie II — Ce que la convention collective prévoit, et qui n'apparaît pas sur les bulletins

1. D'abord : vérifier que la convention 1527 s'applique bien

Trois vérifications, faisables en cinq minutes, sans rien demander à personne.

1. **Le bulletin de paie.** En haut à gauche, la ligne « Convention collective ». Si elle indique **1527 : Immobilier**, c'est la convention appliquée.
2. **Le contrat.** Sur un contrat d'apprentissage (Cerfa 10103*14), le champ « Code IDCC de la convention collective applicable ».
3. **La déclaration officielle de l'entreprise.** Sur annuaire-entreprises.data.gouv.fr, chercher l'entreprise par son SIRET : la fiche affiche la convention collective déclarée par l'employeur dans sa DSN. C'est une source publique, gratuite, et c'est l'employeur lui-même qui l'a déclarée.

Le code APE ne décide pas de la convention applicable. Et la jurisprudence est constante : la mention d'une convention sur le bulletin vaut présomption de la volonté de l'employeur de l'appliquer (Cass. soc., 15 novembre 2007), et un employeur qui applique volontairement une convention doit l'appliquer **en entier**, pas seulement les articles qui l'arrangent.

À noter : le code APE **5520Z** (hébergement touristique de courte durée) entre dans le champ de la convention 1527 au titre des **résidences de tourisme et résidences hôtelières**, et l'avenant salaires n° 104 rappelle expressément que la grille de branche s'applique aux résidences de tourisme depuis le 1er janvier 2022.

2. Le 13e mois : obligatoire, pour tout le monde

Article 38 de la convention (texte en vigueur, avenant n° 83 du 2 décembre 2019, étendu par arrêté du 2 juillet 2021) :

« Les salariés à temps complet ou partiel reçoivent un supplément de salaire, dit 13e mois, égal à **1 mois de salaire global brut mensuel contractuel** tel que défini à l'article 37.3.1. Il est **acquis au prorata du temps de présence dans l'année** et réglé sur la base du salaire de décembre. Il peut également faire l'objet d'un fractionnement en deux versements semestriels. »

À lire directement : [article 38 sur Légifrance](#) et la [fiche officielle du Code du travail numérique](#).

Ce que ça veut dire concrètement :

- Le 13e mois **n'est pas une prime facultative**. C'est un supplément de salaire prévu par la convention.
- Il vise « les salariés », **sans exclure** les apprentis, les alternants ni les CDD.

- Il est **acquis au prorata du temps de présence dans l'année** : une personne présente une demi-année en a la moitié.
- En cas de départ en cours d'année, il est calculé sur le **dernier salaire mensuel brut**.
- La seule dérogation permettant de l'inclure dans le salaire mensuel concerne les salariés **rémunérés en tout ou partie à la commission** (avenant n° 47 du 23 novembre 2010). Pour tous les autres, il fait l'objet d'un versement distinct.

Pour les apprentis en particulier. Le site officiel service-public.fr est explicite : « L'apprenti bénéficie des mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise. **Il ne peut pas être exclu des dispositions générales d'une convention collective**, d'un accord d'entreprise, d'un usage ou d'un engagement de l'employeur, s'il en remplit les conditions. » C'est l'article **L6222-23** du code du travail. Et le temps passé en CFA est du **temps de travail effectif** (L6222-24), donc il compte dans le temps de présence : le 13e mois ne se réduit pas parce qu'on était à l'école.

Comment calculer le sien

$$13e\text{ mois} = \text{salaire mensuel brut} \times (\text{nombre de jours de présence dans l'année civile} \div 365)$$

Exemple pour une personne entrée le 7 juillet 2025 et toujours en poste :

- **Au titre de 2025** : présence du 07/07 au 31/12 = 178 jours. Si le salaire était le SMIC 2025 (1 801,80 € brut), le 13e mois dû en décembre 2025 était de $1\,801,80 \times 178/365 = 878,60$ € brut.
- **Au titre de 2026** : année complète, donc **un mois entier** de salaire, à verser en décembre 2026 sur la base du salaire de décembre.

3. Le salaire minimum de la branche est un minimum ANNUEL sur 13 mois

C'est le point que presque personne ne vérifie, et c'est celui qui coûte le plus cher.

Article 37 de la convention : le salaire minimum brut annuel est fixé par niveau de classification (annexe II), et le salaire minimum brut **mensuel** correspond au **1/13e** du minimum annuel. L'article 37.3.2 précise que le salaire global brut annuel contractuel correspond à **treize fois** le salaire mensuel.

Grilles applicables :

Niveau	Minimum annuel depuis le 01/03/2025 (avenant 104)	Minimum annuel depuis le 01/04/2026 (avenant 110)
E1	23 424 €	23 700 €
E2	24 115 €	24 428 €
E3	24 758 €	25 080 €
AM1	25 241 €	25 569 €
AM2	26 076 €	26 415 €
C1	27 777 €	28 333 €

Mention figurant dans le texte officiel des avenants : « **Sur 13 mois, hors prime d'ancienneté.** »

La conséquence arithmétique, pour quelqu'un payé au SMIC :

- En 2025 : $12 \times 1\,801,80\,€ = 21\,621,60\,€$, contre un minimum de branche de **23 424 €** au niveau le plus bas (E1). Il manque **1 802,40 €**, soit exactement un mois de salaire.
- En 2026 : $5\text{ mois} \times 1\,823,03 + 7\text{ mois} \times 1\,867,02 = 22\,184,29\,€$, contre **23 700 €**. Il manque **1 515,71 €**.

Autrement dit : **payer douze fois le SMIC ne respecte pas le minimum de cette branche.** Le 13e mois n'est pas un bonus, c'est ce qui permet d'atteindre le plancher conventionnel.

Pour les apprentis de 21 ans et plus, l'article **D6222-26** du code du travail impose « le pourcentage du SMIC ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé ». Beaucoup de contrats cochent « SMIC » sans jamais faire la comparaison avec le conventionnel.

Autre vérification utile : le bulletin doit mentionner **le niveau ou le coefficient** de classification (article R3243-1). Un bulletin qui n'indique qu'« ETAM » ou « Non cadre », sans niveau, ne permet pas de vérifier la grille. C'est une mention obligatoire manquante.

4. Télétravail : le matériel, l'électricité et le logement se paient

Si le travail se fait depuis chez soi, avec son propre ordinateur, sa propre connexion et sa propre électricité, **trois choses distinctes** sont dues, et elles s'additionnent.

a) Le principe général. L'URSSAF le formule ainsi sur sa page officielle : « Les dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle sont des frais professionnels **que l'employeur est tenu de lui rembourser.** » Ce principe est d'ordre public : ces frais ne peuvent pas être imputés sur le salaire. Service-public.fr confirme d'ailleurs que les remboursements de frais **ne comptent pas** dans la comparaison avec le SMIC. Une personne payée exactement au SMIC qui supporte ses propres frais professionnels touche donc, en réalité, moins que le SMIC.

b) L'allocation forfaitaire de télétravail (électricité, internet, consommables). Barème d'exonération URSSAF 2026, sans accord collectif : **2,70 € par jour de télétravail**, dans la limite de **59,40 € par**

mois ; ou au forfait mensuel, **11 € par jour de télétravail hebdomadaire**, soit **55 € par mois pour du télétravail 5 jours sur 5**.

c) **L'indemnité forfaitaire pour utilisation du matériel informatique personnel : 55,20 € par mois** en 2026. C'est une ligne distincte du barème URSSAF, qui s'ajoute à la précédente.

Source primaire : [barème des frais professionnels, urssaf.fr](https://urssaf.fr/barème-des-frais-professionnels).

d) **L'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles**. C'est une quatrième somme, de nature différente : elle ne rembourse pas des frais, elle compense l'utilisation du logement personnel, que la Cour de cassation analyse comme une immixtion dans la vie privée. Par un arrêt du **19 mars 2025 (n° 22-17.315, FP-B)**, la chambre sociale a jugé que le salarié peut y prétendre « dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition **ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail** ».

Méthode de calcul usuelle : $\text{loyer mensuel} \times \text{pourcentage de la surface dédiée au travail} \times \text{proportion de jours télétravaillés}$. Pour un loyer de 700 € avec 10 à 15 % de surface dédiée en télétravail complet, cela donne de l'ordre de **70 à 105 € par mois**.

e) **Le téléphone personnel et les abonnements payés de sa poche**. Le même principe s'applique, sans barème forfaitaire spécifique : on rembourse **au réel**, sur justificatifs. Un téléphone personnel utilisé pour le travail, et à plus forte raison pour une astreinte, ouvre droit au remboursement d'une quote-part de l'abonnement. Les logiciels, licences et abonnements souscrits personnellement pour les besoins du travail se remboursent **intégralement**, sur facture. Conserver les factures et les relevés : sans eux, il n'y a rien à réclamer.

Attention aux délais sur ce volet. Les frais professionnels et l'indemnité d'occupation relèvent de la **prescription de 2 ans** (article L1471-1), et non de 3 ans. La Cour de cassation l'a jugé pour les frais professionnels le 20 novembre 2019 (n° 18-20.208, publié sur Légifrance), et l'arrêt du 19 mars 2025 l'a confirmé pour l'indemnité d'occupation. **On ne peut donc réclamer que les 24 derniers mois**. C'est le poste qui se périmé le plus vite.

5. L'astreinte : elle se paie, et une astreinte permanente n'est plus une astreinte

C'est le point le plus lourd de toute cette note, et le plus souvent ignoré.

Ce qu'est une astreinte

Article L3121-9 du code du travail : une astreinte est « une période pendant laquelle le salarié, **sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur**, doit être en mesure d'intervenir » pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Trois règles en découlent, et elles ne sont pas négociables :

1. **La contrepartie est obligatoire**. Le même article dispose que « les périodes d'astreinte donnent lieu à une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos ». Une astreinte sans contrepartie n'est pas une tolérance, c'est une créance.

2. **Toute intervention est du temps de travail effectif.** Elle se paie comme du travail, majorations d'heures supplémentaires comprises, et pas au forfait.
3. **L'employeur doit prévenir à l'avance.** Sans accord collectif, **la programmation individuelle doit être communiquée quinze jours à l'avance** (article L3121-12), ramenés à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles. Une astreinte permanente, sans planning, sans roulement, ne respecte pas ce cadre.

Le point décisif : une astreinte à 100 % n'en est pas une

La définition légale exclut la « disposition permanente et immédiate ». Dès lors que les contraintes imposées sont telles que le salarié **ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles**, la période cesse d'être une astreinte : **elle devient du temps de travail effectif dans son intégralité.**

C'est la position de la Cour de justice de l'Union européenne (**21 février 2018, Ville de Nivelles c/ Rudy Matzak, C-518/15**, à propos d'un pompier tenu de pouvoir rejoindre la caserne en huit minutes), reprise par la jurisprudence française.

Les indices de requalification, à réunir : disponibilité **sans interruption** plutôt que par roulement, **aucune programmation** communiquée à l'avance, obligation de répondre **immédiatement**, absence de plage de repos réellement libre, sanction ou reproche en cas de non-réponse, et **aucune contrepartie versée.**

Si la requalification est retenue, la conséquence est massive : toutes ces heures deviennent du temps de travail, donc des heures supplémentaires, donc des majorations.

Le repos, qui saute avec

Article L3121-10 : hors intervention, la période d'astreinte est prise en compte dans le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire. Mais **dès qu'il y a une intervention**, le repos quotidien de **11 heures consécutives** est interrompu, et il doit repartir intégralement. Une astreinte permanente avec des interventions nocturnes détruit mécaniquement le repos légal.

Et sur ce terrain, la preuve est beaucoup plus simple qu'ailleurs : **Cass. soc., 11 mai 2023, n° 21-22.281 — le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation**, sans avoir à démontrer un préjudice. C'est une exception au principe de 2016, et elle joue en faveur du salarié.

Ce qu'il faut conserver

Les messages et appels reçus hors horaires (avec leurs horodatages), les alertes de supervision, les journaux d'intervention, les échanges où l'employeur demande d'être joignable, et **tout écrit établissant l'absence de planning et de contrepartie.**

6. Heures supplémentaires : la preuve est partagée, pas à votre seule charge

C'est la croyance la plus coûteuse : « je ne peux rien prouver, donc je ne réclame rien ». C'est faux.

Article L3171-4 : en cas de litige, le salarié **présente des éléments suffisamment précis** pour permettre à l'employeur d'y répondre, et **c'est ensuite à l'employeur de produire ses propres relevés**

de la durée du travail. La Cour de cassation censure régulièrement les juges qui font peser la preuve sur le seul salarié (**Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 17-31.046**).

Autrement dit : **un employeur qui n'a mis en place aucun décompte du temps de travail n'a rien à opposer** à une reconstitution argumentée.

Ce qui constitue des « éléments suffisamment précis » : un tableau semaine par semaine, avec les dates, les heures de début et de fin, et la nature des tâches. Il n'a pas besoin d'être parfait, il doit être précis et cohérent. On le corrobore ensuite avec les traces horodatées disponibles : e-mails envoyés, messages, commits, tickets, alertes de supervision, journaux de déploiement, historique d'appels.

Rémunération : au-delà de 35 heures, majoration de **25 %** pour les huit premières heures hebdomadaires, **50 %** au-delà.

Prescription : **3 ans**. C'est le poste qui laisse le plus de temps, mais le tableau se reconstitue d'autant mieux qu'on s'y met tôt.

Le prolongement, à manier avec prudence. L'article **L8223-1** prévoit, en cas de rupture du contrat, une **indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire** lorsque l'employeur a intentionnellement mentionné sur le bulletin un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué (L8221-5). **L'intentionnalité doit être démontrée**, ce qui n'est jamais automatique. Ne pas en faire le socle d'une demande : une demande de cette ampleur rejetée fragilise tout le reste. En revanche, un employeur qui impose une astreinte permanente sans jamais la mentionner ni la payer rend cet argument plaidable.

7. Mutuelle, prévoyance, visite médicale

La complémentaire santé collective est obligatoire pour tout salarié du privé (article L911-7 du code de la sécurité sociale), l'employeur en finançant au moins la moitié. Sur un bulletin, elle apparaît sous forme de lignes « mutuelle » ou « frais de santé », en part salariale et en part patronale. **Aucune ligne de ce type = aucune affiliation**.

La dispense d'affiliation existe (contrats courts, cotisation représentant plus de 10 % de la rémunération, couverture par ailleurs), mais elle n'est **jamais automatique** : elle suppose une demande **écrite du salarié**, faite au moment de l'embauche ou de la présentation des garanties. Si rien n'a été présenté, aucune dispense n'a pu être demandée.

Conséquence souvent ignorée : la portabilité. À la fin du contrat, un ancien salarié indemnisé par l'assurance chômage conserve **gratuitement** sa complémentaire santé pendant une durée égale à celle de son contrat, dans la limite de 12 mois (article L911-8 CSS). Mais ce droit est subordonné à la condition que **les droits aient été ouverts chez le dernier employeur**. Sans affiliation pendant le contrat, la portabilité est perdue à la source.

La prévoyance (décès, incapacité, invalidité) est, elle, prévue par la convention 1527 elle-même, dernier texte en date : avenant n° 109 du 25 février 2026.

La visite médicale. Tout salarié bénéficie d'une visite d'information et de prévention. Pour un **appren-ti**, elle doit avoir lieu **au plus tard dans les deux mois qui suivent l'embauche** (article R6222-40-1 du code du travail ; avant l'embauche si l'apprenti est mineur ou travaille de nuit). C'est à l'employeur de l'organiser, au titre de son obligation de sécurité.

Sur ces trois points, le manquement de l'employeur est facile à établir. En revanche, depuis un revirement de la Cour de cassation du 13 avril 2016, **le préjudice ne se présume plus : il faut le prouver**. Concrètement, cela veut dire conserver les preuves de ce qu'on a payé de sa poche (quittances de mutuelle individuelle, frais de santé mal remboursés, consultations médicales).

8. Ce qu'il n'est pas utile de réclamer

- **Le 13e mois n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés.** Une prime calculée pour l'année entière, périodes de congés comprises, en est exclue par une jurisprudence constante. Ne pas demander 10 % dessus.
 - **La prime d'ancienneté** de la convention ne démarre qu'à **3 ans** d'ancienneté (32 € forfaitaires par tranche de 3 ans, article 36). Pour une entrée en juillet 2025, ce sera janvier 2029.
 - **Il n'y a pas d'indemnité de précarité** en fin de contrat d'apprentissage.
-

9. Deux natures de demandes, à ne surtout pas mélanger

C'est le point qui fait échouer beaucoup de démarches pourtant fondées. Tout ce qui précède ne se réclame pas de la même façon.

Les rappels chiffrables. 13e mois, écart au minimum conventionnel, proratisation d'un mois d'entrée ou de sortie, frais de télétravail, utilisation du matériel personnel, téléphone et abonnements, indemnité d'occupation du domicile, contrepartie d'astreinte, heures supplémentaires une fois reconstituées. Chacun se calcule avec une formule et se justifie par un texte ou un barème officiel. On les demande **au centime près**, et l'employeur peut vérifier le calcul lui-même.

Les dommages-intérêts. Absence de mutuelle, de prévoyance, de visite médicale, non-respect du repos quotidien ou des durées maximales. Nuance importante sur ce dernier point : pour le **dépassement des durées maximales de travail**, la Cour de cassation admet que le seul constat ouvre droit à réparation (11 mai 2023, n° 21-22.281), sans avoir à prouver un préjudice. Le manquement est certain et facile à établir, mais **le montant n'est pas calculable** : il est fixé par un juge, et depuis le revirement de la Cour de cassation du 13 avril 2016, il suppose de démontrer un préjudice réel. Tant qu'on n'a pas les pièces (quittances d'une mutuelle individuelle souscrite en remplacement, frais de santé restés à charge), ces postes ne valent aucun chiffre précis.

La conséquence pratique, et elle est concrète. Un premier mail ne doit contenir **que les rappels chiffrables**. Y glisser une somme qu'on ne sait pas justifier fragilise tout le reste, y compris ce qui est solide : l'employeur répond sur le poste le plus faible et enterre les autres. Les manquements se gardent pour la lettre recommandée, une fois documentés. C'est d'ailleurs ce qui donne du poids à la seconde étape : elle apporte quelque chose de neuf au lieu de répéter la première.

Étape	Ce qu'on y met	Pourquoi
Mail 1	Uniquement les rappels chiffrables : 13e mois, écart au minimum conventionnel, frais de télétravail, contrepartie d'astreinte non versée	Vérifiable, non discutable, réglable sans arbitrage
LRAR	Les mêmes, plus les manquements désormais documentés	Apporte du nouveau, et chiffre ce qui ne l'était pas
Prud'hommes	L'ensemble, y compris les dommages-intérêts	Seul le juge fixe le montant des manquements

Un détail qui change beaucoup de choses. Si l'employeur invoque sa trésorerie, **proposer soi-même un échéancier dans le premier mail**. Une demande de 2 000 € payable en deux fois se règle souvent, là où la même somme exigée d'un coup déclenche un refus de principe. Ça ne coûte rien, ça retire l'excuse, et ça met par écrit une reconnaissance de dette.

10. Les délais, qui ne sont pas les mêmes selon le poste

Nature de la demande	Délai	Fondement
Rappel de salaire, 13e mois, minimum conventionnel	3 ans	L3245-1
Heures supplémentaires, contrepartie d'astreinte	3 ans	L3245-1
Frais professionnels, télétravail, matériel	2 ans	L1471-1, Cass. soc. 20/11/2019
Indemnité d'occupation du domicile	2 ans	L1471-1, Cass. soc. 19/03/2025
Manquements mutuelle, prévoyance, visite médicale	2 ans	L1471-1

Le délai court à compter de la date à laquelle chaque somme était due. Pour un salarié toujours en poste, rien n'est encore perdu sur les trois dernières années, **sauf le volet télétravail qui s'efface au fil de l'eau**.

Un point important sur le solde de tout compte, pour ceux qui partiraient : le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que s'il est **signé par le salarié**, et seulement pour **les sommes qui y sont mentionnées**, six mois après la signature (article L1234-20). Non signé, il n'a aucun effet, et il ne vaut même pas preuve du paiement (Cass. soc., 14 novembre 2024, n° 21-22.540). Rien n'oblige à le signer sur-le-champ.

11. Comment procéder, dans l'ordre

- Rassembler ses bulletins** depuis l'embauche, le contrat, et la mention de convention collective.
- Vérifier les six points** : ligne 13e mois, niveau de classification, comparaison du brut annuel avec la grille, ligne mutuelle, ligne prévoyance, remboursement de frais de télétravail.

3. **Calculer** ce qui manque, poste par poste, avec les formules ci-dessus.
4. **Demander par écrit**, simplement, sans agressivité, en citant les articles, et **en s'en tenant aux rappels chiffrables** (cf. section 9). Un mail suffit dans un premier temps : beaucoup de régularisations se font à ce stade, parce que l'erreur est souvent un paramétrage du logiciel de paie, pas une décision. Si le montant est significatif, **proposer un règlement en deux fois dès ce premier mail**.
5. **Sans réponse sous 15 jours**, une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
6. **Se faire accompagner** avant d'aller plus loin. Le conseil de prud'hommes est gratuit et l'avocat n'y est pas obligatoire, mais un syndicat ou un défenseur syndical change tout sur la forme.

Modèle de mail

Objet : Demande de régularisation — 13e mois conventionnel

Bonjour,

En vérifiant mes bulletins de paie, je constate que le 13e mois prévu par la convention collective applicable à l'entreprise (IDCC 1527, Immobilier) n'apparaît pas.

L'article 38 de cette convention prévoit que « les salariés à temps complet ou partiel reçoivent un supplément de salaire, dit 13e mois, égal à 1 mois de salaire global brut mensuel contractuel », acquis au prorata du temps de présence dans l'année.

Sur la base de mon salaire mensuel brut de [montant] € et de ma présence depuis le [date], cela représente [montant calculé] € brut au titre de [année].

Peux-tu me confirmer la régularisation, ou m'indiquer sur quelle base elle ne s'appliquerait pas ? Je te remercie.

[Prénom]

12. À savoir avant de se lancer

Trois choses honnêtes, à peser soi-même.

Pour quelqu'un toujours en poste, une demande n'est jamais neutre. C'est un droit, et exercer un droit ne peut pas légalement justifier une sanction. Dans les faits, dans une très petite structure, la relation change. Chacun décide en connaissance de cause, et personne ne doit se sentir obligé par le fait que d'autres le font.

Une demande collective et une demande individuelle n'ont pas le même effet. Une demande individuelle, calme et documentée, se règle souvent en interne. Plusieurs demandes simultanées se traitent comme un conflit. Ce n'est ni mieux ni moins bien, c'est différent, et ça se choisit.

L'inspection du travail (DREETS) peut être saisie gratuitement et anonymement sur les manquements formels : absence de mutuelle, absence de visite médicale, mentions manquantes sur les bulletins. Elle n'obtient pas de rappel de salaire, mais elle fait bouger la conformité sans exposer personne.

Partie III – Sources

Toutes les sources ci-dessous sont **publiques et gratuitement consultables**. La colonne « vérifié » indique les références dont le texte a été lu directement à la source primaire lors de la rédaction de cette note (10 août 2026). Les autres sont des références usuelles, exactes à ma connaissance, mais qu'il vaut mieux confirmer avant de les citer dans un courrier officiel.

1. Code du travail

Article	Objet	Vérifié
L1234-19	Certificat de travail remis à l'expiration du contrat	à confirmer
L1234-20	Reçu pour solde de tout compte, effet libératoire, dénonciation dans les 6 mois	oui
L1471-1	Prescription de 2 ans sur l'exécution du contrat	oui
L3121-9 à L3121-12	Astreintes : définition, contrepartie obligatoire, repos, délai de prévenance de 15 jours	oui
L3171-4	Preuve des heures de travail, charge partagée	oui
L3242-1	Paiement mensuel de la rémunération	à confirmer
L3243-1 à L3243-5	Remise du bulletin de paie lors du paiement du salaire	oui
L3245-1	Prescription de 3 ans sur les salaires	oui
L3251-1	« L'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature. »	oui
L3251-2 et L3251-3	Exceptions étroites à l'interdiction précédente, et limite du dixième	oui
L3253-6 et suivants	AGS, garantie des salaires en cas de procédure collective	à confirmer
L6222-23	L'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés	oui
L6222-24	Le temps de formation en CFA est du temps de travail effectif	oui
L6223-1 à L6223-4	Obligations de l'employeur : organisation de l'apprentissage, compétences des responsables de formation, formation pratique, suivi	oui
L8221-5 et L8223-1	Travail dissimulé ; indemnité forfaitaire de six mois de salaire	oui
D6222-26	Rémunération de l'apprenti : pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel s'il est supérieur	oui
R1234-9	Attestation destinée à France Travail, à délivrer avec le dernier bulletin de paie	oui, mention figurant sur le formulaire officiel Unédic
R1455-6	Référé : mesures de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse	oui
R1455-7	Référé : provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, y compris pour une obligation de faire	oui
R3243-1 à R3243-9	Mentions obligatoires du bulletin de paie, dont la position dans la classification conventionnelle (niveau ou coefficient)	oui

Article	Objet	Vérifié
R6222-40-1	Visite d'information et de prévention de l'apprenti, dans les deux mois de l'embauche	à confirmer

2. Code de la sécurité sociale

Article	Objet	Vérifié
L911-7	Complémentaire santé collective obligatoire, financée pour moitié au moins par l'employeur	à confirmer
L911-8	Portabilité : maintien gratuit des garanties après la fin du contrat, sous condition de droits ouverts chez le dernier employeur	oui

3. Code civil

Article	Objet	Vérifié
1231-6	Dommages et intérêts moratoires, intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure	à confirmer

4. Convention collective nationale de l'immobilier — IDCC 1527, brochure 3090

Texte intégral : [Légifrance, KALICONT000005635413](#)

Référence	Objet	Vérifié
Article 38	13e mois : « supplément de salaire égal à 1 mois de salaire global brut mensuel contractuel, acquis au prorata du temps de présence dans l'année ». Version en vigueur : avenant n° 83 du 2 décembre 2019, étendu par arrêté du 2 juillet 2021. Lien direct	oui
Avenant n° 47 du 23 novembre 2010	Seule dérogation permettant d'inclure le 13e mois dans la rémunération : salariés rémunérés en tout ou partie à la commission	oui
Article 37	37.1 salaire minimum brut annuel par niveau ; 37.2 le minimum mensuel est le 1/13e de l'annuel ; 37.3.1 le salaire global brut mensuel contractuel est le salaire réel perçu ; 37.3.2 l'annuel contractuel vaut treize fois le mensuel. Lien direct	oui
Article 36	Prime d'ancienneté : 32 € tous les 3 ans, au 1er janvier suivant la date anniversaire	oui
Avenant n° 104 du 10 février 2025	Grille des salaires minima bruts annuels applicable au 1er mars 2025. NOR ASET2550196M, BOCC 2025-09 TRA. Mention en pied de grille : « Sur 13 mois, hors prime d'ancienneté ». Rappelle que la grille s'applique aux résidences de tourisme depuis le 1er janvier 2022	oui, PDF officiel lu
Avenant n° 110 du 4 mars 2026	Grille applicable au 1er avril 2026, étendue par arrêté du 4 mai 2026	oui
Avenant n° 109 du 25 février 2026	Régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé	à confirmer

Grilles retenues dans cette note :

Niveau	Au 01/03/2025	Au 01/04/2026
E1	23 424 €	23 700 €
E2	24 115 €	24 428 €
E3	24 758 €	25 080 €
AM1	25 241 €	25 569 €
AM2	26 076 €	26 415 €
C1	27 777 €	28 333 €

5. Jurisprudence

Décision	Apport	Vérifié
Cass. soc., 15 novembre 2007	La mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de la volonté de l'employeur de l'appliquer	oui
CJUE, 21 février 2018, <i>Ville de Nivelles c/ Rudy Matzak</i> , C-518/15	Une période de garde dont les contraintes empêchent le salarié de vaquer librement à ses occupations personnelles constitue du temps de travail	oui
Cass. soc., 13 avril 2016	Fin du « préjudice nécessaire » : le préjudice doit désormais être prouvé, sauf exceptions	oui
Cass. soc., 20 novembre 2019, n° 18-20.208	Le remboursement des frais professionnels n'est pas soumis à la prescription triennale des salaires : c'est la prescription de 2 ans	oui
Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 17-31.046	Le juge ne peut pas faire peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié	oui
Cass. soc., 11 mai 2023, n° 21-22.281	Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, sans preuve d'un préjudice	oui
Cass. soc., 14 novembre 2024, n° 21-22.540	Un solde de tout compte non signé par le salarié n'a aucun effet libératoire et ne vaut pas preuve du paiement	oui
Cass. soc., 19 mars 2025, n° 22-17.315, FP-B	L'occupation du domicile à des fins professionnelles est une immixtion dans la vie privée ouvrant droit à indemnité dès lors qu'aucun local n'est mis à disposition ou qu'il a été convenu de télétravailler. Prescription biennale	oui
Jurisprudence constante	Une prime de 13e mois calculée pour l'année entière, périodes de congés comprises, est exclue de l'assiette de l'indemnité de congés payés	oui

6. Sources administratives et officielles

Source	Ce qu'on y trouve
URSSAF — barème des frais professionnels	« Les dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle sont des frais professionnels que l'employeur est tenu de lui rembourser. » Barèmes 2026 du télétravail et du matériel informatique personnel
service-public.fr — contrat d'apprentissage (F2918)	« L'apprenti bénéficie des mêmes droits que les autres salariés. Il ne peut pas être exclu des dispositions générales d'une convention collective » ; temps en CFA ; visite d'information et de prévention
service-public.fr — SMIC (F2300)	Montants du SMIC ; les remboursements de frais ne comptent pas dans la comparaison avec le SMIC
code.travail.gouv.fr — primes de la convention 1527	Inventaire officiel des primes de la branche : 13e mois, médaille du travail, ancienneté. Il n'y en a pas d'autres
code.travail.gouv.fr — salaire minimum de la convention 1527	Articulation SMIC / minimum conventionnel
France Travail — la fin de vos contrats de travail	La transmission de l'attestation employeur à France Travail se fait obligatoirement par voie dématérialisée
annuaire-entreprises.data.gouv.fr	Convention collective déclarée par l'employeur dans sa DSN, par SIRET. Source publique et gratuite
Légifrance	Codes, conventions collectives et jurisprudence

7. Barèmes chiffrés utilisés

SMIC brut mensuel, base 35 heures

Période	Taux horaire	Mensuel
2025	11,88 €	1 801,80 €
depuis le 01/01/2026	12,02 €	1 823,03 €
depuis le 01/06/2026	12,31 €	1 867,02 €

Frais de télétravail, barème URSSAF 2026 (limites d'exonération)

Modalité	Sans accord collectif	Avec accord collectif
Par jour de télétravail	2,70 €, plafond 59,40 €/mois	3,30 €, plafond 72,60 €/mois
Au forfait mensuel, par jour de télétravail hebdomadaire	11,00 €	13,20 €
Utilisation du matériel informatique du salarié	55,20 € par mois	idem

8. Limites de cette note

- Les références marquées « à confirmer » sont exactes à ma connaissance mais n'ont pas été relues à la source primaire lors de la rédaction. Les vérifier avant de les citer dans un courrier officiel : elles se consultent gratuitement sur Légifrance.
- **Je n'ai pas trouvé** de décision de la Cour de cassation portant spécifiquement sur le cumul « apprenti + 13e mois + convention collective de l'immobilier ». Le raisonnement repose sur les textes et sur la doctrine administrative officielle, pas sur un précédent identique.
- Le montant exact et la référence de l'amende sanctionnant la non-remise du bulletin de paie n'ont pas été confirmés en source primaire ; l'obligation elle-même est certaine, et service-public.fr évoque une amende pouvant atteindre 450 € par bulletin non remis.
- Les montants d'indemnité d'occupation du domicile retenus par les juridictions **varient fortement**. La méthode de calcul présentée est usuelle, elle n'est pas un barème.
- **Les délais d'audiencement en référé varient** selon les conseils de prud'hommes. Le greffe renseigne sur les délais réels.
- Cette note n'a pas vérifié la situation financière de l'entreprise ni l'existence éventuelle d'une procédure collective.